P U T U S A N

Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	**Illyasa Fattahilla Bin Nepoli Warzen;**
2. Tempat lahir	:	Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir	:	22 Tahun/ 8 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Jalan Kamper No. 13 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan (sesuai KTP) atau Jalan Pinang III No. 50 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Mahasiswa;
9. Pendidikan	:	SMK;

Terdakwa **Illyasa Fattahilla Bin Nepoli Warzen** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

- Terdakwa **Illyasa Fattahilla Bin Nepoli Warzen** menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sarman, SH., MH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dkk, para Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beralamat di Jl. RM. Harsono No.67, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILLYASA FATTAHILLA BIN NEPOLI WARZEN** bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILLYASA FATTAHILLA BIN NEPOLI WARZEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ***6 (enam) tahun*** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar ***Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan*** penjara

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni ;
  - 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram;
  - 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram;

- 1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram;

TOTAL KESELURUHAN BERAT BRUTO 8,52 GRAM (*BERAT NETTO: 6,0819 GRAM*)

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ILLYASA FATTAHILLA BIN NEPOLI WARZEN** bersama dengan saksi **MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*** pada hari Jumat tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Kayu Manis Komplek AL Pangkalan Jati Kel.Pondok Labu Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 April 2023 sekitar jam 20:00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN ***(dilakukan penuntutan secara terpisah)*** yang mengajak terdakwa untuk menjual narkotika jenis tembakau, atas penawaran saksi MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAYKAL ANDRUBIAN tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN secara patungan membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan patungan masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan keuntungan penjualan akan dibagi 2 (dua) dan untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa kirimkan melalui rekening BCA Nomor : 6090471684 atas nama JOSEPH REFAYA PRANOWO WI;

- Kemudian sekitar jam 22:00 WIb terdakwa mendatangi saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN yang telah memberitahukan kepada terdakwa apabila telah menerima narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram, sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN kemudian terdakwa membagi 50 (lima puluh) gram menjadi paket kecil dengan tujuan akan dijual, setelah terdakwa menerima dan membuat paket kecil narkotika jenis tembakau sintetis kemudian pada tanggal 29 April 2023 sekitar jam 09:00 Wib terdakwa mulai menjual tembakau sintentis melalui akun instagram MYNAMEISVONSSY dan berhasil menjual sebanyak 10 titik di wilayah sekitarn pondok labu dengan pembayaran dilakukan melalui rekening BCA nomor: 6080592815 atas nama ILLYASA FATTAHILLA;
- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 10 Mei 2023 ketika terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di KOZI COFFE Jalan Dogol karet Pedurenan No. 36 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi BOLAS SAMPE TUA SILITONGA dan saksi ARIF HIDAYAT yang telah mendapatkan informasi masyarakat apabila terdakwa melakukan transaksi narkotika di KOZI COFFE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi BOLAS SAMPE TUA SILITONGA dan saksi ARIF HIDAYAT melakukan serangkaian penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh TATANG ANDUNG;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saku celana yang digunakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram, 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram, 1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram **dengan total keseluruhan dengan berat 8,52 gram,** disita pula 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab:2084/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Rita Setyani Paksiana, SH diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama tersangka **ILLYASA FATTAHILLA BIN NEPOLI WARZEN** dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2412/2023/NF s/d Nomor: 2414/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas benar ***mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA;***
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN melakukan permufakan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 5 (lima) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis **dengan total keseluruhan dengan berat 8,52 gram** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ILLYASA FATTAHILLA BIN NEPOLI WARZEN** bersama dengan saksi **MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN *(dilakukan penuntutan secara terpisah)*** pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 18:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di KOZI COFFE Jalan Dogol karet Pedurenan No. 36 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bermula saksi BOLAS SAMPE TUA SILITONGA dan saksi ARIF HIDAYAT yang merupakan Petugas dari Polda Metro Jaya mendapatkan informasi masyarakat apabila terdakwa melakukan transaksi narkotika di KOZI COFFE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi BOLAS SAMPE TUA SILITONGA dan saksi ARIF HIDAYAT melakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi terdakwa di KOZI COFFE kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh TATANG ANDUNG;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saku celana yang digunakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram, 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram, 1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram **dengan total keseluruhan dengan berat 8,52 gram,** disita pula 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab:2084/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani Yuswardi, S.Si, Apt,M.M dan Rita Setyani Paksiana, SH diketahui oleh Kabidnarkobafor Pahala Simanjuntak, SIK atas nama tersangka **ILLYASA FATTAHILLA BIN NEPOLI WARZEN** dengan kesimpulan berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2412/2023/NF s/d Nomor: 2414/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas benar ***mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA***

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN melakukan permufakan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis **dengan total keseluruhan dengan berat 8,52 gram** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bolas Sampe Tua Silitonga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Metro Jaya;
   - Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian yang bertugas di Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 18:00 Wib, bertempat di KOZI COFFE Jalan Dogol karet Pedurenan No. 36 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan, saksi bersama dengan tim diantaranya saksi ARIF HIDAYAT telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara narkotika jenis tembakau sintetis;
   - Bahwa bermula saksi dan saksi ARIF HIDAYAT mendapatkan informasi masyarakat apabila terdakwa melakukan transaksi narkotika di KOZI COFFE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi ARIF HIDAYAT melakukan serangkaian penyelidikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan mendatangi terdakwa di KOZI COFFE kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan saku celana yang digunakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram, 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram, 1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram **dengan total keseluruhan dengan berat 8,52 gram,** disita pula 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui apabila terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis didapatkan dari saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN kemudian bersama-sama menjualnya melalui akun instagram dengan nama MYNAMEISVONSSY;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram; 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram;1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram;**TOTAL KESELURUHAN BERAT BRUTO 8,52 GRAM (*BERAT NETTO: 6,0819 GRAM*),** 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Arif Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 18:00 Wib, bertempat di KOZI COFFE Jalan Dogol karet Pedurenan No. 36 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan, saksi bersama dengan tim diantaranya saksi BOLAS SAMPE TUA SILITONGA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa bermula saksi dan saksi BOLAS SAMPE TUA SILITONGA mendapatkan informasi masyarakat apabila terdakwa melakukan transaksi narkotika di KOZI COFFE, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi BOLAS SAMPE TUA SILITONGA melakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi terdakwa di KOZI COFFE kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saku celana yang digunakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram, 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram, 1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram **dengan total keseluruhan dengan berat 8,52 gram,** disita pula 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui apabila terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis didapatkan dari saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN kemudian bersama-sama menjualnya melalui akun instagram dengan nama MYNAMEISVONSSY;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram; 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram;1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram; **TOTAL KESELURUHAN BERAT BRUTO 8,52 GRAM (*BERAT NETTO: 6,0819 GRAM*),** 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Muhammad Haykal Andrubian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 00:30 Wib bertempat di Kostel Residence Jalan Kertamukti Akses UIN No. 27 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang, saksi bersama dengan saksi RANGGA AKBAR ALHAADI telah ditangkap oleh petugas dari Polda Metro Jaya karena perkara narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa bermula saksi dihubungi oleh saksi RANGGA AKBAR ALHAADI yang menawari narkotika jenis tembakau sintetis, setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi RANGGA AKBAR ALHAADI mendatangi saksi dirumahnya untuk bersama-sama menuju ke tempat tinggal saksi RANGGA AKBAR AL HAADI;
- Bahwa sesampainya didalam rumah kemudian saksi RANGGA AKBAR ALHAADI mengeluarkan tembakau sintetis dan tembakau biasa dari bawah kasur untuk dicampur agar menjadi banyak kemudian saksi bersama-sama dengan saksi RANGGA AKBAR ALHAADI menimbang dan membagi tembakau sintetis menjadi beberapa paket;
- bahwa kemudian saksi meminta kepada saksi RANGGA AKBAR ALHAADI untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 56,84 gram (berat netto 53,7077 gram) untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa dengan kesepakatan pembayaran akan dilakuka apabila narkotika telah laku terjual;
- bahwa ketika saksi bersama dengan saksi RANGGA AKBAR ALHAADI sedang membagi narkotika jenis sintetis datang petugas dari Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi ILLYASA FATTAHILLA dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa diketahui tembakau sintetis didapatkan dari saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa selanjutnya terhadap saksi dan saksi RANGGA AKBAR ALHAADI dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis **dengan berat 56,84 gram *(berat netto 53,7077 gram)*** serta 1 (Satu) buah Handphone Iphone 11 berwarna hitam milik terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. **Saksi RANGGA AKBAR ALHAADI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 00:30 Wib, bertempat di Kostel Residence Jalan Kertamukti Akses UIN No. 27 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang, saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Metro Jaya karena perkara narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa bermula saksi membuat akun instagram dengan nama MYNAMEISTOKYO_ dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis tembakau sintetis, dari akun instagram tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN menghubungi saksi melalui aplikasi WA untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis saksi mengirimkan Direct Massage (DM) ke akun instagram FLAYINGWORK_ untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan uang pembelian dikirim melalui rekening Bank BCA nomor: 6611114491 atas nama LEVIANA PUTRI EDELWIS;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran kemudian dipandu untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis di bawah tiang listrik yang ada di daerah Cinere Depok, setelah saksi menerima narkotika jenis tembakau sintetis kemudian saksi membawa kerumah saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN yang berada di Komp AL No. 10 Pangkalan Jati RT. 07 Rw. 06 Kel. Pondok Labu kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- bahwa kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN bersama-sama menimbang dan membagi tembakau sintetis menjadi beberapa paket dengan tujuan dijual kembali melalui akun MYNAMEISTOKYO_;
- Bahwa ketika saksi dan saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN sedang membagi tembakau jenis sintetis datang petugas dari Polda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metro Jaya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, dari penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) buah plastic klip bening narkotika jenis tembakau sintetis dengan total keseluruhan 529,64 gram **(berat netto: 507,385 gram)**, 1 (Satu) plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 48,87 gram (**berat netto 47,3144 gram)** disita pula 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk I Phone XR warna orange milik saksi;

- Bahwa sedangkan saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau Sintetis dengan berat 56,84 gram ***(berat netto 53,7077 gram)*** yang didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 16 (enam belas) buah plastic klip bening narkotika jenis tembakau sintetis dengan total keseluruhan 529,64 gram **(berat netto: 507,385 gram)**, 1 (Satu) plastic klip bening berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 48,87 gram (**berat netto 47,3144 gram)** disita pula 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) unit Handphone merk I Phone XR warna orange yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 18:00 Wib, bertempat di KOZI COFFE Jalan Dogol karet Pedurenan No. 36 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Metro Jaya karena perkara narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN yang mengajak terdakwa untuk menjual narkotika jenis tembakau, atas penawaran saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN tersebut kemudian terdakwa menyetujuinya;
- bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara terdakwa dengan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN secara patungan membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara patungan dengan kesepakatan keuntungan penjualan akan dibagi 2 (dua);

- bahwa untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa kirimkan melalui rekening BCA Nomor : 6090471684 atas nama JOSEPH REFAYA PRANOWO WI;
- bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN yang telah memberitahukan kepada terdakwa apabila telah menerima narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 50 gram, sesampainya dirumah saksi MUHAMMAD HAYKAL ANDRUBIAN kemudian terdakwa membagi 50 (lima puluh) gram menjadi paket kecil dengan tujuan akan dijual;
- bahwa setelah terdakwa menerima dan membuat paket kecil narkotika jenis tembakau sintetis kemudian pada tanggal 29 April 2023 sekitar jam 09:00 Wib terdakwa mulai menjual tembakau sintentis melalui akun instagram MYNAMEISVONSSY dan berhasil menjual sebanyak 10 titik di wilayah sekitarn pondok labu dengan pembayaran dilakukan melalui rekening BCA nomor: 6080592815 atas nama ILLYASA FATTAHILLA;
- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 10 Mei 2023 ketika terdakwa sedang berada ditempat kerjanya di KOZI COFFE Jalan Dogol karet Pedurenan No. 36 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan, terdakwa didatangi oleh petugas dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saku celana yang digunakan oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram, 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram, 1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram dengan total keseluruhan dengan berat 8,52 gram **(*berat netto 6,0819 gram*) ,** disita pula 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah milik terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram; 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram;1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram;**TOTAL KESELURUHAN BERAT BRUTO 8,52 GRAM (*BERAT NETTO: 6,0819 GRAM*),** 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab:2084/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni ;
   - 1 (Satu) palstik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram;
   - 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram;
   - 1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram;

   TOTAL KESELURUHAN BERAT BRUTO 8,52 GRAM (*BERAT NETTO: 6,0819 GRAM*)
2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Mei 2023, ketika Terdakwa sedang berada ditempat kerja yang beralamat di KOZI COFFE, Jalan Dogol karet Pedurenan No. 36 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan;

b. Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna *mild menthol* yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis, yaitu 1 (satu) plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram, 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram, 1 (satu) bungkus *tissue* yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram, **dengan total keseluruhan dengan berat 8,52 gram,** serta 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna merah milik Terdakwa;

c. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Haykal Andrubian mengajak Terdakwa untuk menjual narkotika jenis tembakau, yang disetujui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Haykal Andrubian membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kesepakatan keuntungan penjualan akan dibagi 2 (dua) dan untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa kirimkan melalui rekening BCA Nomor: 6090471684 atas nama Joseph Refaya Pranowo Wi;

d. Bahwa kemudian sekitar pukul 22:00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Haykal Andrubian, dan sesampainya dirumah Saksi Muhammad Haykal Andrubian, Terdakwa kemudian membagi 50 (lima puluh) gram narkotika jenis tembakau sintetis menjadi paket kecil dengan tujuan akan dijual;

e. Bahwa pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 09:00 WIB, narkotika jenis tembakau sintetis yang telah dibagi-bagi menjadi paket kecil dijual oleh Terdakwa melalui akun instagram MYNAMEISVONSSY dan berhasil menjual sebanyak 10 titik di wilayah sekitar Pondok Labu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran dilakukan melalui rekening BCA nomor: 6080592815 atas nama ILLYASA FATTAHILLA;

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab:2084/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa terhadap daun-daun kering yang diberi nomor barang bukti: 2412/2023/NF s/d Nomor: 2414/2023/NF, positif mengandung narkotika jenis ***MDMB-4en PINACA***;

g. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

ATAU

- **Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo PERMENKES Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "***setiap orang***" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan *(natuurlijke persoon)* maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Illyasa Fattahilla Bin Nepoli Warzen** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari Negara yang mana ada perbuatan yang mendahuluinya berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya pada tanggal 10 Mei 2023, ketika Terdakwa sedang berada ditempat kerja yang beralamat di KOZI COFFE, Jalan Dogol karet Pedurenan No. 36 Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan, dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna *mild menthol* yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis, yaitu 1 (satu) plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram, 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram, 1 (satu) bungkus *tissue* yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38 gram, 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram, **dengan total keseluruhan dengan berat 8,52 gram,** serta 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Haykal Andrubian mengajak Terdakwa untuk menjual narkotika jenis tembakau, yang disetujui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Haykal Andrubian membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kesepakatan keuntungan penjualan akan dibagi 2 (dua) dan untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa kirimkan melalui rekening BCA Nomor: 6090471684 atas nama Joseph Refaya Pranowo Wi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 22:00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Haykal Andrubian, dan sesampainya dirumah Saksi Muhammad Haykal Andrubian, Terdakwa kemudian membagi 50 (lima puluh) gram narkotika jenis tembakau sintetis menjadi paket kecil dengan tujuan akan dijual;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 09:00 WIB, narkotika jenis tembakau sintetis yang telah dibagi-bagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi paket kecil dijual oleh Terdakwa melalui akun instagram MYNAMEISVONSSY dan berhasil menjual sebanyak 10 titik di wilayah sekitar Pondok Labu dengan pembayaran dilakukan melalui rekening BCA nomor: 6080592815 atas nama Illyasa Fattahilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab:2084/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023, menyimpulkan bahwa terhadap daun-daun kering yang diberi nomor barang bukti: 2412/2023/NF s/d Nomor: 2414/2023/NF, positif mengandung narkotika jenis ***MDMB-4en PINACA***;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang dan tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan serta pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Haykal Andrubian mengajak Terdakwa untuk menjual narkotika jenis tembakau, yang disetujui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Haykal Andrubian membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan kesepakatan keuntungan penjualan akan dibagi 2 (dua) dan untuk pembayaran pembelian narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa kirimkan melalui rekening BCA Nomor: 6090471684 atas nama Joseph Refaya Pranowo Wi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22:00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Haykal Andrubian, dan sesampainya dirumah Saksi Muhammad Haykal Andrubian, Terdakwa kemudian membagi 50 (lima puluh) gram narkotika jenis tembakau sintetis menjadi paket kecil dengan tujuan akan dijual;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 09:00 WIB, narkotika jenis tembakau sintetis yang telah dibagi-bagi menjadi paket kecil dijual oleh Terdakwa melalui akun instagram MYNAMEISVONSSY dan berhasil menjual sebanyak 10 titik di wilayah sekitar Pondok Labu dengan pembayaran dilakukan melalui rekening BCA nomor: 6080592815 atas nama Illyasa Fattahilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";*

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata bersifat komulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2), pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Illyasa Fattahilla Bin Nepoli Warzen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Illyasa Fattahilla Bin Nepoli Warzen** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild menthol didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yakni ;

1. 1 (satu) plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Lakban Fragio dengna berat 3,28 gram;
2. 1 (Satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,30 gram;
3. 1 (Satu) bungkus tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,38

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,32 gram;

TOTAL KESELURUHAN BERAT BRUTO 8,52 GRAM (*BERAT NETTO: 6,0819 GRAM*)

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 warna merah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Senin, 2 Oktober 2023, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H. dan Agus Tjahjo Mahendra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Saparina Syapriyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Ramdes, S.H.	H. Bawono Effendi, S.H., M.H.
Agus Tjahjo Mahendra, S.H.	.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)